Арбитражный суд _____
(адрес)
Кредитор: (ФИО)
место регистрации: _____

Должник: (ФИО)
(адрес)

Финансовый управляющий: (ФИО)
(адрес)

Дело № _____
Сумма требований: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении требований в реестр кредиторов

Арбитражный суд ____ (дата) по делу № _____ признал (ФИО, дата рождения, место рождения, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации) несостоятельной (банкротом) и ввел процедуру реализации имущества гражданина сроком на _____. Финансовым управляющим утвержден (ФИО, ИНН, СНИЛС (НП СРО (Название) (адрес, ОГРН, ИНН))). Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления в газете "КоммерсантЪ". Почтовый адрес арбитражного управляющего: _____

Информация о признании обоснованным заявления о признании (ФИО) банкротом и введении процедуры реализации имущества опубликована в газете «Коммерсантъ» № _____ от №_____ от (дата)

Реестр требований кредиторов открыт до (дата)

В соответствии со статьей 142 Закона о банкротстве в целях включения в реестр требований кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев после опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Закона.

Статьей 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) предусмотрено, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, установленные указанной статьей. Все требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в таких делах.

Я – (ФИО) являюсь кредитором (ФИО) на основании _____ от (дата)

Общая сумма задолженности составляет _____

Размер инвестиций по Договору инвестирования, (строительство домой с дальнейшей их реализацией) составляет _____. Для реализации Договора, (ФИО) приобрела два земельных участка, площадью по _____, а именно:

- с кадастровым номером _____, расположенный по адресу: _____;
- с кадастровым номером _____, расположенный по адресу: _____.

Земельный участок по (адрес) был куплен на моё имя, а земельный участок по (адрес) был куплен на (ФИО)

По договорам стоимость каждого Земельного участка была указана (сумма), но (ФИО) сказала, что стоимость каждого земельного участка в реалии составляет (сумма), соответственно мы передали продавцу наличными денежными средствами (сумма). Вся сделка контролировалась (ФИО).

После приобретения Земельного участка, (ФИО) принялась за строительство домов. В период строительства, (ФИО) просила денежные средства для оплаты строительных работ и материалов. Все требуемые (ФИО) денежные средства, по её просьбе мы переводили на карту её отца (ФИО) или отдавали ей наличными при встрече, что подтверждает чек от _____ на сумму _____, чек от _____ на (сумма), чек от _____ на сумму (сумма) и (сумма), а также чек от ___ на снятие наличных суммой _____, чек от _____ на снятие наличных суммой _____, также чек от _____ перевод денежных средств в размере (сумма).

В общей сложности за период «строительства домов», мы передали (ФИО) (сумма).

(дата). я вместе с супругом обратилась в УФСБ России по _____ для согласования ввода домов в эксплуатацию, однако получила отказ на основании того, что Земельные участки находятся в зоне охраняемого военного объекта с учетным номером Росреестра _____, соответственно строительство объекта «Жилой дом» не представляется возможным.

В соответствии с условиями Договора инвестирования, строительство домов должно было быть окончено еще (дата)

Я считаю, что своими действиями (ФИО) причинила нам имущественный вред в размере (сумма), Должник так и не продолжила строительство домов, и уклоняется от возврата денежных средств. На данный момент в Прокуратуре г. _____ рассматривается мое обращение о привлечении (ФИО) к уголовной ответственности.

Таким образом, общий размер требований подлежащих включению в реестр требований кредиторов составляет (сумма).

Согласно ст. 64 НК РФ п. 2 отсрочка или рассрочка государственной пошлины может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы, проценты в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность их уплаты этим лицом возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка.

Также п. 4. настоящей статьи гласит, Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки представляется заинтересованным лицом в соответствующий уполномоченный орган. К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки прилагаются следующие документы:

2) справки банков об остатках денежных средств (электронных денежных средств, драгоценных металлов) на всех счетах этого лица в банках, справки оператора платформы цифрового рубля об остатках цифровых рублей на счете цифрового рубля (при наличии счета цифрового рубля) при обращении с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи;.

Все требующие справки и выписки из кредитных организаций для предоставления рассрочки прилагаю к заявлению.

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 16, 71, 100, 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ,

ПРОШУ СУД:

1. **Предоставить рассрочку в уплате государственной пошлины.**
2. **Включить требования (ФИО) в третью очередь реестра требований кредиторов (ФИО, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации по месту пребывания) в размере (сумма) – основного долга.**
3. **Рассмотреть мое заявление о включении в реестр требований кредиторов в моем отсутствии.**

Банковские реквизиты для осуществления расчетов:
Получатель: (ФИО)
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК:
Корр. счёт:
ИНН:

Приложение:

1. Копия договор инвестирования от _____
2. Копия заявление о преступлении в отдел МВД России.
3. Сведения об основных характеристиках объекта с кадастровым номером _____.
4. Сведения об основных характеристиках объекта с кадастровым номером _____.
5. Ответ из УФСБ России по Ростовской области.
6. Чек по операции от _____.
7. Выписка по счету от _____.
8. Выписка по счету от _____.
9. Выписка по счету от _____.
10. Выписка по счету от _____.
11. Выписка по счету от _____.
12. Справка о доступном остатке в банке _____.
13. Выписка по счету дебетовой карты _____.

(дата) **(ФИО)**